

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1236/2532

นายวิจิต เตชะชุนหกิจ กับพวก

โจทก์

นายวุฒิไกร สุขสาคร กับพวก

จำเลย

นายเกียรติชัย รัตนเทพสติดิย์ จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ในระหว่างอุทธรณ์จำเลยที่ 2 ได้วางหลักทรัพย์ประกันการบังคับคดีตามคำสั่งศาลอุทธรณ์และเป็นที่พอใจของโจทก์แล้ว โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 140 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก่โจทก์ เป็นเงิน 110,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินจำนวน 50,000 บาท นับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2527 ในจำนวนเงิน 30,000 บาท นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2527 และจำนวนเงิน 30,000 บาท นับแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ใช้เงินแก่โจทก์เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในจำนวนเงิน 50,000 บาท นับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2527 ในจำนวนเงิน 30,000 บาท นับแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 135,134)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 117,123)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงิน 80,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราและเวลาที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงิน 80,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราและเวลาที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ